



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 жовтня 2023 р. № 1139

Київ

Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій, що додаються.

2. Установити, що пункт 14¹ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 307), застосовується з 1 березня 2023 року.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям):

погоджувати перелік працівників закладів охорони здоров'я, які безпосередньо виконують свої обов'язки та надають спеціалізовану і екстрену медичну допомогу за місцями надання медичних послуг, які розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 р. № 309;

подавати після узгодження з Міністерством охорони здоров'я Національній службі здоров'я протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою та щомісяця до 7 числа перелік закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів та центрів первинної медичної допомоги), які

розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 р. № 309;

здійснювати контроль за нарахуванням заробітної плати медичним працівникам, ефективним використанням надходжень закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, які розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, за винятком територій з визначеною датою завершення бойових дій, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 р. № 309, та подавати щомісяця до 20 числа Національній службі здоров'я та Міністерству охорони здоров'я інформацію щодо фонду оплати праці таких закладів охорони здоров'я за формою, визначеною Національною службою здоров'я.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2023 р., крім підпункту 12 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який застосовується з 1 жовтня 2023 р., та абзаців третього, четвертого підпункту 1 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 січня 2024 року.



Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2023 р. № 1139

ЗМІНИ
щодо удосконалення реалізації програми медичних гарантій,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59, № 38, ст. 1242; 2021 р., № 82, ст. 5250; 2022 р., № 26, ст. 1412, № 54, ст. 3167) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2023 р. № 1093:

1) у пункті 2:

абзац п’ятнадцятий виключити;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування вимоги Порядку, затвердженого цією постановою, щодо наявності в пропозиції про укладення договору сканованої копії документа, що підтверджує забезпечення перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови), у суб’єктів господарювання, які розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, не застосовуються.”;

2) у Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 4 виключити;

абзаци третій і п’ятий пункту 6 виключити;

доповнити Порядок пунктом 29 такого змісту:

“29. У разі реорганізації юридичної особи – надавача медичних послуг шляхом приєднання до завершення зазначеної процедури в установленому порядку НСЗУ за одночасними зверненнями надавача медичних послуг, до якого приєднується заклад охорони здоров’я, що припиняється, якому передано в оперативне управління майно такого закладу охорони здоров’я та до якого переведено медичних працівників такого закладу охорони здоров’я (далі — надавач — потенційний правонаступник), і надавача, який припиняється шляхом реорганізації (приєднується до надавача потенційного правонаступника), формує проект договору щодо внесення змін до договору, укладеного з надавачем — потенційним правонаступником, в частині доповнення його новими додатками щодо

спеціальних умов надання інших медичних послуг, які надавалися надавачем, що припиняється.”;

3) у Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 19:

підпункт 21 викласти в такій редакції:

“21) повідомляти замовнику про:

початок процедури реорганізації, ліквідації, банкрутства надавача, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;

передачу майна в оперативне управління та переведення медичних працівників, залучених до надання медичних послуг, передбачених цим договором, у разі, коли надавач перебуває в процесі припинення шляхом реорганізації (приєднання), протягом 14 календарних днів з дати настання події, яка відбулась пізніше;”;

доповнити пункт підпунктом 37 такого змісту:

“37) дотримуватись правових засад функціонування системи запобігання корупції в Україні і антикорупційної політики міжнародних установ та організацій, зокрема політики Світового Банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в директивах банку “Керівництво щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проектах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції і розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року).”;

пункт 33 доповнити абзацом такого змісту:

“Положення цього пункту щодо оплати за надані медичні послуги за період, коли надавач не виконував вимоги, передбачені підпунктом 2 пункту 19 цього договору, в частині відповідності умовам закупівлі, не поширюється на надавачів, які припиняються шляхом реорганізації (приєднання) та до яких здійснюється приєднання і які повідомили у строк, визначений абзацом третім підпункту 21 пункту 19 цього договору, про переведення медичних працівників, які були залучені до надання медичних послуг, передбачених цим договором, та про передачу в оперативне управління майна надавача, який припиняється, протягом трьох місяців з дати настання події, яка відбулась раніше, але не пізніше 31 грудня звітного року.”;

у додатку 2 до договору:

абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

“Медичні послуги, надані протягом певного періоду грудня, включаються до звіту про медичні послуги, який подається протягом грудня. Медичні послуги, які не були включені у звіт за грудень, та вартість яких не перевищує невикористану суму коштів за договором, включаються до звіту про медичні послуги, який подається у січні наступного бюджетного періоду.”;

пункт 4¹ виключити;

абзац перший пункту 3 додатка 3 до договору викласти в такій редакції:

“3. Надавач зобов’язаний реєструвати та подавати щокварталу (протягом квітня, липня та жовтня — за попередній квартал) замовнику таку інформацію про випадки.”.

2. Пункт 8 типової форми договору про реімбурсацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 “Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717), доповнити підпунктом 14¹ такого змісту:

“14¹) дотримуватись правових засад функціонування системи запобігання корупції в Україні і антикорупційної політики міжнародних установ та організацій, зокрема політики Світового Банку щодо запобігання та боротьби з шахрайством та корупцією, як визначено в директивах банку “Керівництво щодо запобігання та боротьби з шахрайством і корупцією у проектах, що фінансуються за рахунок позик Міжнародного банку реконструкції і розвитку та кредитів і грантів Міжнародної агенції розвитку (в редакції від 1 липня 2016 року).”.

3. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 307, № 34, ст. 1794, № 61, ст. 3448):

1) в абзаці четвертому пункту 13 цифри “1—37 і 39” замінити цифрами “1—37, 38¹ і 39”;

2) перше речення абзацу першого пункту 14 після слова “реорганізації” доповнити словами “або припиняються шляхом реорганізації (приєднання), майно яких передано в оперативне управління та медичних працівників яких переведено до однієї юридичної особи”;

3) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. У разі реорганізації юридичної особи – надавача медичних послуг шляхом приєднання до завершення зазначеної процедури в установленому порядку НСЗУ здійснює оплату за надані медичні послуги за відповідними

пакетами медичних послуг закладу охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно та до якого переведено медичних працівників закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), за умови його звернення до НСЗУ в установленому порядку та внесення відповідних змін до договору.

Запланована вартість медичних послуг, що надаються згідно з договором із закладом охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно та до якого переведено медичних працівників закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), на період починаючи з дня, що настає за днем передачі такого майна в оперативне управління та переведення медичних працівників, які були залучені до надання таких медичних послуг (розрахунок починається після виконання умов), розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг пропорційно часу до закінчення строку дії договорів, укладених з кожною юридичною особою, яка припиняється, та юридичною особою, до якої здійснюється приєднання.

Запланована вартість медичних послуг, що надаються за договором із закладом охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно та до якого переведено медичних працівників закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), та що надавалися за договором із закладом (закладами) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), на період починаючи з дня, що настає за днем передачі такого майна в оперативне управління та переведення медичних працівників, які були залучені до надання таких медичних послуг (розрахунок починається після виконання умов), розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг з урахуванням часу до закінчення строку дії договорів, укладених з кожною юридичною особою, яка припиняється, за умови попереднього письмового повідомлення НСЗУ про намір надавати такі медичні послуги закладом охорони здоров'я, якому передано в оперативне управління майно та до якого переведено медичних працівників закладу (закладів) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), та підтвердження його відповідності умовам закупівлі та специфікації за відповідними пакетами, за умови, що заклад (заклади) охорони здоров'я, який (які) припиняється (припиняються), не заперечує (не заперечують) проти надання таких послуг закладом охорони здоров'я, до якого здійснюється приєднання.

Медичні послуги, надані в період між переведенням медичних працівників, які необхідні для надання послуг відповідно до умов договору, та передачею майна закладу в оперативне управління, не підлягають оплаті.

У разі реорганізації юридичної особи – надавача медичних послуг шляхом приєднання після завершення зазначеної процедури в установленому порядку НСЗУ здійснює оплату за надані медичні послуги за відповідними пакетами медичних послуг закладу охорони здоров'я,

який є правонаступником, за умови його звернення до НСЗУ в установленому порядку та внесення відповідних змін до договору.

Запланована вартість медичних послуг, що надаються згідно з договором із закладом охорони здоров'я, який є правонаступником, на період починаючи з дня, що настає за днем державної реєстрації припинення юридичної особи – надавача медичних послуг у результаті приєднання або злиття, розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг пропорційно часу до закінчення строку дії договорів, укладених із кожною юридичною особою, яка припиняється, та юридичною особою, до якої здійснюється приєднання (у разі приєднання), або як сума запланованих вартостей медичних послуг пропорційно часу до закінчення строку дії договорів, укладених із кожною юридичною особою, яка припиняється (у разі злиття).”;

4) абзац перший пункту 24 виключити;

5) пункт 33 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі невідповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі медичних послуг за відповідним пакетом, розрахунок фактичної вартості медичних послуг за період невідповідності додатковим умовам здійснюється без урахування коефіцієнта за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам.”;

6) у пункті 110:

абзац третій після слів “до цілого числа” доповнити словами і цифрами “(при значенні менше 1 застосовується 1)”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“1 — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я за період з 1 липня до 30 вересня 2022 р.;”.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

7) пункт 113:

абзац третій після слів “до цілого числа” доповнити словами і цифрами “(при значенні менше 1 застосовується 1)”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“1 — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я за період з 1 липня до 30 вересня 2022 р.;”.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

8) у пункті 116:

абзац третій після слів “до цілого числа” доповнити словами і цифрами “(при значенні менше 1 застосовується 1)”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“1 — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги, за даними електронної системи охорони здоров'я за період з 1 липня до 30 вересня 2022 р.;”.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

9) пункт 141 після слова “комунальної” доповнити словами “та державної”;

10) пункт 144 доповнити абзацом такого змісту:

“Фактична вартість за пакетом медичних послуг “Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів” за серпень 2023 року, що надаються за кожним договором, розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров'я, але не більше кількості, яка зазначена в переліках таких лікарів-інтернів, наданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (відповідними військовими адміністраціями), за кожним надавачем медичних послуг станом на 10 серпня 2023 року.”;

11) пункт 152 доповнити абзацом такого змісту:

“З 1 вересня 2023 р. до фактичної вартості зазначених медичних послуг за кожен місяць шляхом множення застосовується коефіцієнт 0.”;

12) доповнити Порядок главою 38¹ такого змісту:

“Глава 38¹. Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги

152¹. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги” із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів та центрів первинної медичної допомоги), місця надання послуг яких на момент подачі пропозиції розташовані виключно на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, за виключенням територій із визначеною датою завершення бойових дій, згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309 (далі — перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії), згідно переліку, наданого Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (відповідними військовими адміністраціями).

Кошти, отримані закладами охорони здоров'я за цим пакетом медичних послуг, можуть бути використані виключно для виплати заробітної плати з нарахуваннями.

Оплата праці працівників надавачів медичних послуг, законтракованих за цим пакетом, на період дії пакета не може перевищувати мінімальні розміри оплати праці для відповідних категорій працівників, визначені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957) та від 13 січня 2023 р. № 28 “Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 9, ст. 644, № 51, ст. 2845).

152². Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць та розраховується як сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, відповідно до пропозиції, але не більше суми фактичної заборгованості з оплати праці, зазначеної в щомісячній інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), станом на перше число місяця, що передує місяцю подачі заявки.

152³. Запланована вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 152¹ цього Порядку, розраховується як добуток тарифу та кількості місяців до кінця строку дії договору.

152⁴. Фактична вартість за місяць в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 152¹ цього Порядку, в період з 1 вересня до 31 грудня 2023 р. розраховується як добуток тарифу та коефіцієнта динаміки за такою формулою:

$$S=T*K,$$

де Т — розраховується як сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, відповідно до пропозиції, але не більше суми фактичної заборгованості з оплати праці, зазначеної в щомісячній інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, станом на перше число місяця, що передує місяцю подачі заявки;

К — коефіцієнт динаміки, який розраховується за такою формулою:

$$K=N/T,$$

де N — сума недостатності покриття витрат на оплату праці, установлена в межах фонду оплати праці із нарахуваннями на фонд оплати праці на період воєнного стану, але не довше 31 грудня 2023 р. для медичних працівників, молодшого медичного персоналу за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці, які безпосередньо надають спеціалізовану медичну допомогу та виконують свої обов'язки в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, які уклали з НСЗУ договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, розраховується за такою формулою:

$$N=((Zl+Nd)-((\sum_{b=1}^k Z_{b1} * P_{b1} + \sum_{b=1}^k Z_{b2} * P_{b2}) * 1.22 + \sum_{b=1}^k F_b + FN_b)) * (-1),$$

де Zl — залишок коштів на рахунках зазначеної в щомісячній інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, станом на перше число місяця, що передуює звітному;

Nd — фактична вартість послуг згідно із звітами за звітний період, поданими відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених з НСЗУ.

Значення наведених далі елементів формули визначаються згідно з інформацією, наданою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (відповідними військовими адміністраціями);

F — виплати працівникам, які у звітному періоді не виконували роботи (простій) за певною категорією працівників;

FN — нарахування на фонд оплати праці (ЄСВ) на виплати працівникам, які у звітному періоді не виконували роботи (простій) за певною категорією працівників;

Z — кількість фактично зайнятих штатних одиниць, яким була нарахована оплата праці/виплати у звітному місяці певної категорії, до фактичної чисельності не включаються працівники на простоях;

b — категорія працівників;

k — кількість категорій працівників;

P — мінімальний розмір оплати праці в межах фонду оплати праці для певної категорії працівників, який становить:

на територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій:

- P11 — 36 800 гривень для керівників закладу охорони здоров'я;

- P21 — 28 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності, та керівників структурних підрозділів закладу охорони здоров'я;

- P31 — 18 000 гривень для молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства;

- P41 — 9000 гривень для осіб, які займають посади молодшого медичного персоналу в закладах охорони здоров'я, лікарів-інтернів та інших працівників;

на територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій:

- P12 — 30 800 гривень для керівників закладу охорони здоров'я;

- P22 — 23 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності та керівників структурних підрозділів закладу охорони здоров'я;

- P32 — 15 500 гривень для молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства;

- P42 — 8000 гривень для осіб, які займають посади молодшого медичного персоналу в закладах охорони здоров'я, лікарів-інтернів та інших працівників.

При від'ємному значенні N до фактичної вартості застосовується 0.”.
